

1502897-92.2018.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2117418/2018 - 66º D.P. JDIM

ARICANDUVA, 2524693 - 66º D.P. JDIM ARICANDUVA, 4463/18/329 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502897-92.2018.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502897-92.2018.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2117418/2018 - 66º D.P. JDIM

ARICANDUVA, 2524693 - 66º D.P. JDIM ARICANDUVA, 4463/18/329 - 66º D.P. JDIM

ARICANDUVA, 2117418 - 66º D.P. JDIM ARICANDUVA, 4463/18/329 - 66º D.P. JDIM

ARICANDUVA, 2117418 - 66º D.P. JDIM ARICANDUVA, 4463/18/329 - 66º D.P. JDIM

ARICANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID DA CONCEICAO e outro

VISTOS.

DAVID DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, incisos II e IV, cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,

porque, segundo consta da denúncia, no dia 28 de novembro de 2018, por volta das 05:00 horas, no terreno na empresa Nextel, Rua Ipiabas, nº 105, Cidade Líder, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em conluio com o corréu Flávio Calixto dos Santos, que teve a punibilidade extinta, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante escalada, tentaram subtrair para eles oito metros de cabos, avaliados em R\$ 150,00, fiação pertencente à Empresa de Telefonia Nextel, somente não conseguindo consumir o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

A denúncia foi recebida em 11 de dezembro de 2018 (fls. 72), réu foi citado por edital (fls. 104/106) e o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em 31 de julho de 2019 (fls. 112/113). Citado pessoalmente (fls. 149), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 155) e a marcha processual foi retomada em 15 de junho de 2022 (fls. 157/160).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum (fls. 211/213 e 222/224). O réu não foi interrogado, eis que revel.

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 228/235). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação de pena mínima, afastamento da qualificadora atinente à escalada, redução máxima pela tentativa, regime aberto para início de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 238/246).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de DAVID DA CONCEIÇÃO, porque praticou o delito previsto no artigo 155, §4º, incisos II e IV, cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O réu não foi interrogado em Juízo, eis que revel. Em sede inquisitiva, a fls. 08, preferiu o silêncio.

Por sua vez, o representante da empresa vítima Paulo Rodrigo Nascimento dos Santos contou que no endereço estavam ocorrendo muitos furtos em torres de comunicação da Nextel. Assim, estavam vistoriando a região e o sinal de internet de uma delas caiu. Dessa forma, foi acionado para verificar o local. Ali chegando viu dois indivíduos, que tentaram se esconder. Entrou com um pedaço de madeira na mão e conseguiu detê-los, também porque a polícia já havia sido acionada e a viatura chegou rápido. Eles já haviam cortado um pedaço de fio e haviam também escalado o muro do local, de cerca de três metros de altura, para ter acesso ao quadro de energia. Não se recordou se o réu deu alguma versão para os fatos no momento.

Ao seu turno, o policial militar Tiago Serpa Santos atestou que se recordava vagamente dos fatos, em razão do tempo decorrido. Lembrou-se que havia dois indivíduos e que foram prestar apoio a funcionários da Nextel, que encontraram os agentes no local dos fatos. Assim, apresentaram esses dois indivíduos na Delegacia. Não se recordou se eles deram alguma versão para os fatos.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 10/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e auto de entrega de fls. 17.

Quanto à autoria do crime não resta dúvida, pois embora o réu não tenha dado qualquer versão para os fatos, em se tratando de crime de furto, por suas

peculiaridades, não se pode deixar de levar em conta a palavra da vítima, até porque, segundo o melhor entendimento jurisprudencial, deve-se dar especial relevância a ela, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório. É o caso dos autos. O representante da empresa vítima confirmou que foi acionado a comparecer à torre da Nextel, em razão de queda do sinal de internet, e ali surpreendeu os réus subtraindo os fios da empresa, após terem escalado o muro do local, de modo que conseguiu detê-los, com apoio da polícia.

Além disso, o policial militar ouvido em Juízo atestou no mesmo sentido, confirmando que o réu e comparsa foram detidos por funcionário da empresa Nextel, de modo que os conduziram ao Distrito Policial.

Atente-se que não se produziu qualquer prova que demonstrasse que tal policial militar tivesse a deliberada intenção de prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crime. Deste modo, seu depoimento tem a normal credibilidade do Juízo. Mesmo porque, está amparado pelo auto de exibição e apreensão já mencionado.

Assim, as qualificadoras atinentes ao concurso de agentes e à escalada restaram demonstradas pela prova oral colhida em Juízo.

O crime não restou consumado, na medida em que o acusado foi detido ainda no local do fato, não tendo a posse segura dos bens que pretendia subtrair.

Por fim, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, não só porque o valor de R\$ 150,00 não se revela desprezível, mas também porque o crime de furto de cabos e fios gera prejuízos diversos, como a interrupção na prestação de serviços da empresa vítima a seus consumidores.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

O crime não passou da esfera da tentativa e observando que o réu já havia cortado parte do fio que pretendia subtrair, causando a interrupção do sinal de internet da empresa vítima, quando foi abordado e detido, diminuo a pena fixada em 1/3.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e CONDENO DAVID DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 06 (seis) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 155, §4º, incisos II e IV, cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime aberto.

Todavia, deixo de lhe conceder o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro, já que não preenche os requisitos subjetivos para tanto e a medida não se revela adequada e suficiente, uma vez que posteriormente aos fatos já se viu processado por outros delitos, conforme certidão criminal de fls. 208/209.

O réu poderá apelar em liberdade, pois nesta condição respondeu ao processo.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento ou mandado de prisão, conforme sua situação prisional e realize-se audiência de ingresso no regime aberto.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA